ANALYSE DE L'AUDIT TECHNIQUE DINUM

« Audit technique partiel du moteur de recherche Qwant »

DINSIC • ANSSI • Ministère des Armées • École normale supérieure

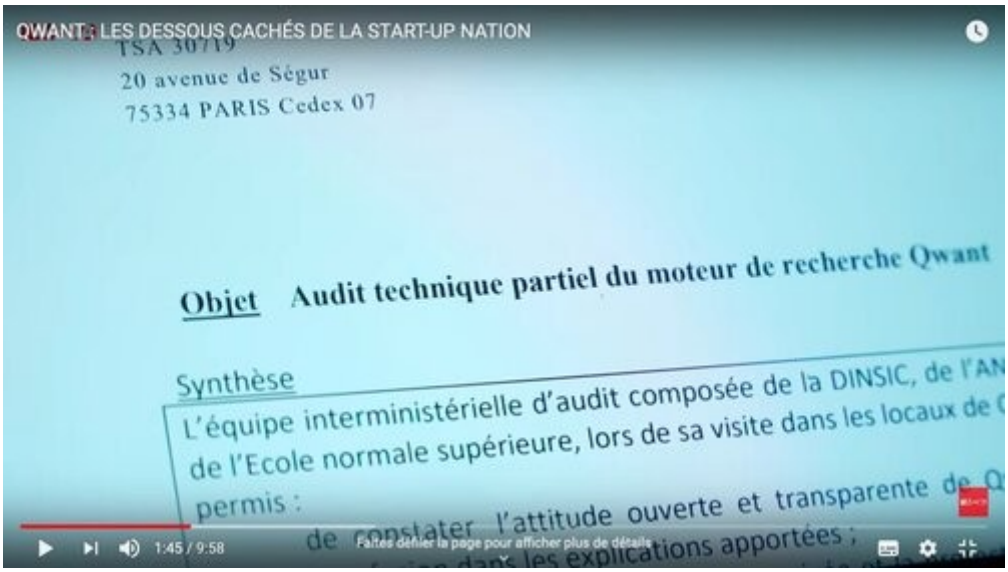
Juillet – Septembre 2019

Document préparé par Stéphane Erard – Mars 2026

1. CONTEXTE DE L'AUDIT

En vue de généraliser Qwant comme moteur de recherche par défaut dans l'administration française, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a demandé un audit technique. Cet audit a été conduit par une équipe interministérielle composée d'agents de la DINSIC (aujourd'hui DINUM), de l'ANSSI, du ministère des Armées et de l'École normale supérieure. Le premier audit a eu lieu fin juillet 2019, en une journée dans les locaux de Qwant. Le second s'est tenu le 25 septembre 2019, en quelques heures seulement.

La note confidentielle résultant de cet audit, datée d'août 2019, a été révélée dans son intégralité par le journaliste Marc Endeweld dans une enquête publiée le 18 mai 2020 dans Le Média (« Révélations : Qwant, boulet d'État »). Le titre officiel du document est : ***« Audit technique partiel du moteur de recherche Qwant »*** – le mot « partiel » est significatif car l'audit n'a couvert qu'une partie du moteur et n'a duré qu'une journée.



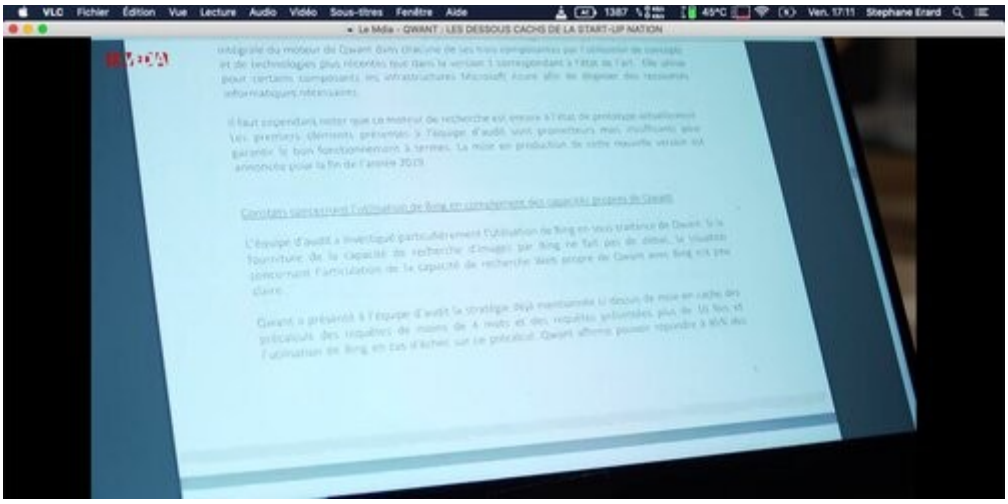
Capture 1 – Page de titre de la note DINUM (source : documentaire Le Média, 7 août 2020)

2. LA VERSION 2 FANTÔME

La DINUM constate que Qwant développe une « nouvelle version » de son moteur de recherche, mais porte un jugement sévère sur son état :

> *« Il faut cependant noter que ce moteur de recherche est encore à l'état de prototype actuellement. Les premiers éléments présentés à l'équipe d'audit sont prometteurs mais insuffisants pour garantir le bon fonctionnement à termes. La mise en production de cette nouvelle version est annoncée pour la fin de l'année 2019. »*
>
> — Note DINUM, août 2019 – Capture 2

> ➤ **ANALYSE :** Cette V2 « à l'état de prototype » ne sera jamais mise en production. C'est pourtant sa mise en service que la DINUM conditionne comme préalable à la généralisation. Cédric O passera outre en janvier 2020.



Capture 2 – V2 « prototype » + section sur l'utilisation de Bing

3. LA DÉPENDANCE À BING

3.1 L'articulation Qwant/Bing est opaque

La note DINUM contient une section dédiée intitulée « Constats concernant l'utilisation de Bing en complément des capacités propres de Qwant » :

> *« L'équipe d'audit a investigué particulièrement l'utilisation de Bing en sous traitance de Qwant. Si la fourniture de la capacité de recherche d'images par Bing ne fait pas de débat, la situation concernant l'articulation de la capacité de recherche Web propre de Qwant avec Bing est peu claire. »*
>
> — Note DINUM – Capture 2

3.2 Qwant ne sait pas quantifier sa propre dépendance

Après examen détaillé du code source, les auditeurs découvrent que les composants existent mais ne fonctionnent pas comme présenté :

> *« Les vérifications réalisées ont permis de constater que les différents éléments de la stratégie présentée par Qwant existent (le cache, l'index, l'appel à Bing, le remplissage du cache avec les précalculs) mais que leur enchaînement ne correspond pas. L'équipe constate que Qwant ne sait pas répondre précisément aux questions concernant l'enchaînement exact des traitements et ne sait pas quantifier son niveau d'utilisation réelle de Bing en production. »*

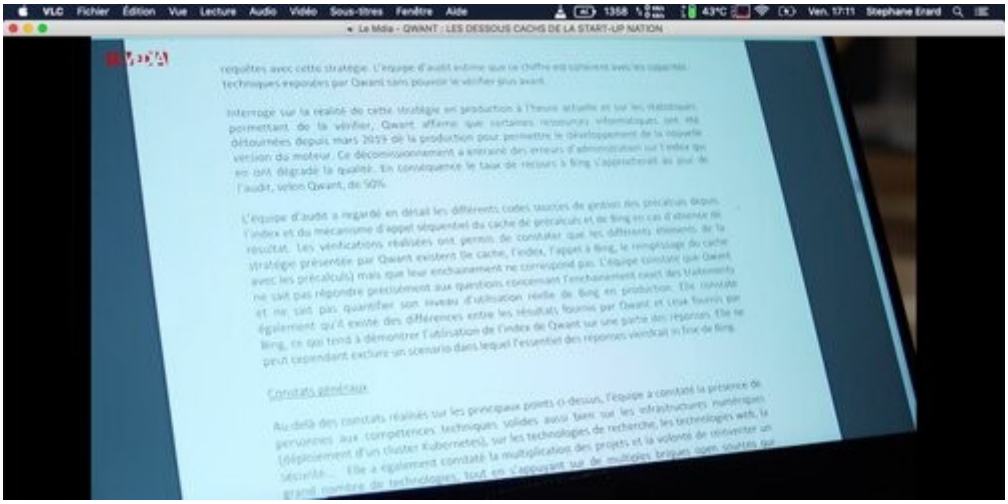
— Note DINUM – Capture 3

> ➤ **ANALYSE :** Cette constatation est dévastatrice : les composants techniques « existent » mais « leur enchaînement ne correspond pas » à ce que Qwant a présenté. Autrement dit, Qwant a montré aux auditeurs une architecture qui n'est pas celle qui tourne réellement en production. Ce constat fait écho à la fraude de l'audit CDC de juin 2016, où une branche « demo » avait été créée pour masquer la dépendance à Bing.

3.3 Conclusion : dépendance quasi-totale non exclue

> *« Elle ne peut cependant exclure un scénario dans lequel l'essentiel des réponses viendrait in fine de Bing. »*

— Note DINUM – Capture 3



Capture 3 – L'enchaînement « ne correspond pas » + impossibilité d'exclure dépendance totale

3.4 Taux de dépendance mesuré

Lors du second audit (25 septembre 2019), les auditeurs ont récupéré un « indicateur d'autonomie » fourni par Qwant. Les chiffres sont accablants : en juillet 2019, le taux de dépendance à Bing dépassait 75 %. Fin septembre, il était encore de 64 %. Autrement dit, sept ans après sa création, le moteur de recherche « souverain » faisait traiter les deux tiers de ses requêtes par Microsoft.

> ➤ **ANALYSE :** Or Qwant a écrit dans ses conclusions devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : « Il est tout aussi faux que le moteur de recherche de Qwant ne soit qu'un proxy de Bing, puisque le moteur de recherche Qwant a sa propre indexation et ses propres réponses aux requêtes des internautes, réponses qui sont seulement complétées par des réponses données par Bing. » La DINUM démontre que cette affirmation est fausse.

4. LE TIMING MARS 2019

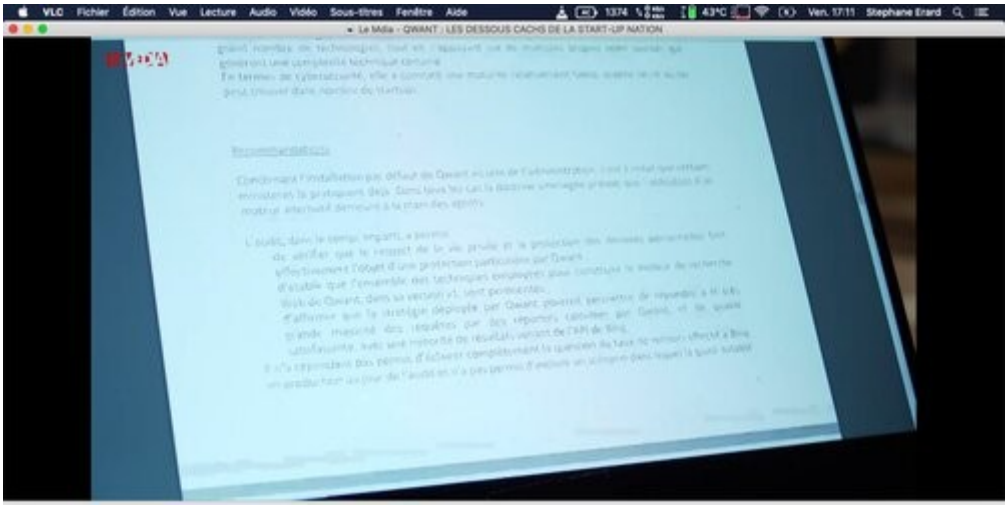
Un passage de la note DINUM est particulièrement révélateur :

> *« Interrogé sur la réalité de cette stratégie en production […] Qwant affirme que certaines ressources informatiques ont été détournées depuis mars 2019 de la production pour permettre le développement de la nouvelle version du moteur. Ce décommissionnement a entraîné des erreurs d'administration sur l'index qui en ont dégradé la qualité. En conséquence le taux de recours à Bing s'approcherait au jour de l'audit, selon Qwant, de 50%. »*
>
> — Note DINUM – Capture 3

> ➤ **ANALYSE :** Mars 2019 est précisément le mois de la plainte CNIL déposée par Stéphane Erard (saisine n°19005268). Ce « détournement de ressources » coïncide avec le nettoyage du code que Qwant a dû opérer en urgence suite aux contrôles de la CNIL déclenchés par cette plainte. Qwant présente aux auditeurs comme un choix stratégique ce qui est en réalité une correction forcée par l'enquête réglementaire.

La chronologie est éloquente : en mars 2019, Stéphane Erard dépose plainte auprès de la CNIL. La CNIL procède à deux contrôles sur place (août et septembre 2019). Qwant, alerté, nettoie son code. La DINUM audite en juillet et septembre 2019 et trouve un Qwant « propre » sur les données. **Six ans plus tard, la CNIL confirme (décision du 10 février 2025) que les violations avaient bien existé avant le nettoyage.**

5. LA VIE PRIVÉE – VALIDATION EN TROMPE-L'ŒIL



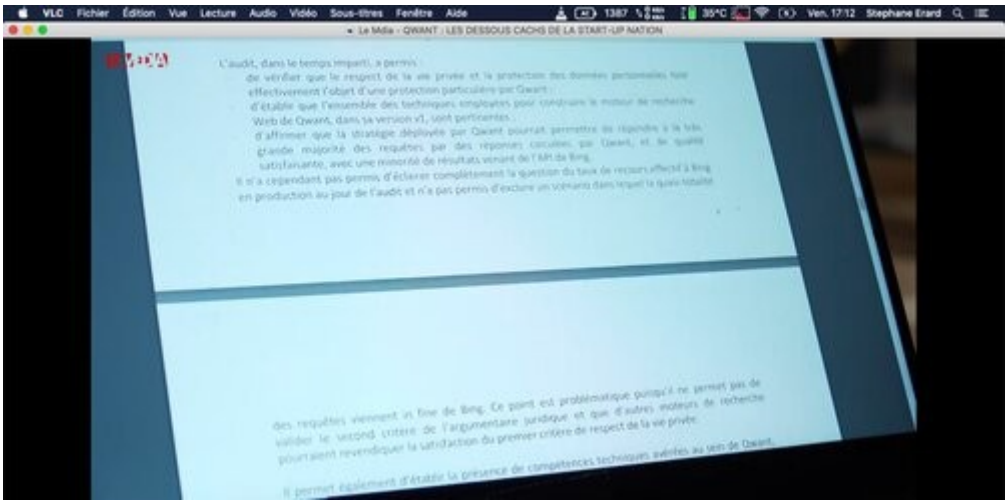
Capture 4 – Recommandations : vie privée validée, mais dépendance Bing non résolue

La DINUM conclut positivement sur la protection de la vie privée :

> *« L'audit, dans le temps imparti, a permis : de vérifier que le respect de la vie privée et la protection des données personnelles font effectivement l'objet d'une protection particulière par Qwant ; d'établir que l'ensemble des techniques employées pour construire le moteur de recherche Web de Qwant, dans sa version v1, sont pertinentes ; d'affirmer que la stratégie déployée par Qwant pourrait permettre de répondre à la très grande majorité des requêtes par des réponses calculées par Qwant, et de qualité satisfaisante, avec une minorité de résultats venant de l'API de Bing. »*
>
> — Note DINUM, section Recommandations – Captures 4-5

Mais cette conclusion est immédiatement tempérée :

> *« Il n'a cependant pas permis d'éclairer complètement la question du taux de recours effectif à Bing en production au jour de l'audit et n'a pas permis d'exclure un scénario dans lequel la quasi-totalité des requêtes viennent in fine de Bing. Ce point est problématique puisqu'il ne permet pas de valider le second critère de l'argumentaire juridique et que d'autres moteurs de recherche pourraient revendiquer la satisfaction du premier critère de respect de la vie privée. »*
>
> — Note DINUM, section Recommandations – Capture 5



Capture 5 – Conclusion : dépendance à Bing non résolue, « d'autres moteurs pourraient revendiquer » le respect de la vie privée

> ➤ **ANALYSE :** La DINUM valide le respect de la vie privée en juillet 2019, c'est-à-dire après que la plainte CNIL de mars 2019 a forcé Qwant à nettoyer son code. De juin 2016 à mars 2019, Qwant transmettait à Microsoft Bing Ads un triptyque de données personnelles (IP/24 + user-agent + mots-clés) sans consentement. Si la DINUM avait audité six mois plus tôt, elle aurait constaté ces violations. La validation de la vie privée est un artefact de chronologie, non une réalité historique.

6. L'OVERRIDE POLITIQUE

Malgré les réserves de la DINUM, le secrétaire d'État Cédric O a annoncé en janvier 2020 la généralisation de Qwant sur tous les postes informatiques de l'administration publique, sans attendre que les trois conditions posées par les auditeurs soient remplies : vérification sur place de la mesure de dépendance à Bing, transmission quotidienne du taux de dépendance, et nouvel audit lors de la mise en production de la V2. Aucune de ces conditions n'a été respectée.

En décembre 2019, Olivier Sichel, directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts, a déclaré devant la Commission de l'Assemblée nationale que Qwant respectait la vie privée et disposait d'un moteur autonome. Il a omis de mentionner que Qwant envoyait des données pseudonymisées à Microsoft depuis 2016, et qu'il était toujours massivement dépendant de Bing.

> ➤ **ANALYSE :** Cédric O était auparavant conseiller à l'Élysée chargé des participations publiques et ancien trésorier d'En Marche. Le passage en force

> politique malgré les réserves de l'audit illustre le poids des protections dont bénéficiait Qwant et renforce l'argument du caractère d'intérêt public de l'alerte lancée par Stéphane Erard dès 2016.

7. PORTÉE JURIDIQUE

7.1 Corroboration de la dépendance à Bing

La DINUM – une équipe d'auditeurs d'État (ANSSI, Armées, ENS) – a constaté que Qwant ne pouvait pas démontrer son autonomie par rapport à Bing. Or, dans ses conclusions devant le CPH de Nice, Qwant a affirmé que « le moteur de recherche Qwant a sa propre indexation et ses propres réponses aux requêtes des internautes ». La DINUM contredit frontalement cette affirmation.

7.2 Le mécanisme de dissimulation

Le mécanisme se reconstitue : plainte CNIL d'Erard (mars 2019) ; contrôles CNIL ; Qwant nettoie son code ; la DINUM trouve un Qwant « propre » ; Qwant utilise cette validation pour obtenir sa généralisation dans l'administration. Sans la plainte Erard, la DINUM aurait vraisemblablement constaté les violations de données dénoncées depuis 2016.

7.3 Surprise de la religion du juge

L'audit DINUM démontre que les affirmations de Qwant dans ses écritures judiciaires étaient fausses. Quand Qwant écrit que les tweets d'Erard « insinuant l'envoi de données personnelles à Bing sont dénigrants et mensongers », la DINUM elle-même ne parvient pas à exclure une dépendance quasi-totale. Les juridictions prud'homales ont validé le licenciement pour « dénigrement » sur la base de ces affirmations fausses. La religion du juge a été surprise par la fraude.

7.4 Faute de l'avocate

Les captures du documentaire Le Média sont datées du 7 août 2020. L'enquête complète a été publiée le 18 mai 2020. L'arrêt de la Cour d'appel date du 10 mars 2022. Ces éléments étaient accessibles près de deux ans avant l'audience. Si Me Poinat n'a pas exploité l'audit DINUM dans ses conclusions d'appel, cela constitue une faute professionnelle supplémentaire.

8. PIÈCES PROBANTES

Les pièces suivantes sont annexées au présent document :

- Cinq captures d'écran de la note confidentielle DINUM, extraites du documentaire Le Média (7 août 2020)
- Article intégral de Marc Endeweld, « Révélations : Qwant, boulet d'État », Le Média, 18 mai 2020

- Article Acteurs Publics, « Qwant : la dépendance à Microsoft inquiète la DINUM », janvier 2020
- Conclusions en défense de Qwant devant le CPH de Nice et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision de clôture CNIL du 10 février 2025 (réf. MLD/VBR/CLA251094)